

cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp để xét giá. Nếu người tham gia đấu giá không đồng ý cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp thì giá trả không hợp lệ, không được tiếp tục tham gia đấu giá. Trong trường hợp này, người tham gia đấu giá phải xác nhận vào phiếu trả giá.

c. Phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ:

1. Phiếu trả giá hợp lệ là:

- Phiếu do Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá Hợp danh Bến Thành phát hành;
- Phiếu được ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu và thống nhất với hồ sơ xác định tư cách người tham gia đấu giá;
- Phiếu phải còn nguyên vẹn, chỉ được viết bằng một màu mực, không rách nát, không tẩy xóa, không được viết bằng bút màu đỏ;
- Phiếu phải được nộp đúng thời gian quy định tại vòng trả giá.

Lưu ý: Trường hợp người tham gia đấu giá ghi sai giá trả, tẩy, xóa trong phiếu trả giá thì đề nghị Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành đổi phiếu trả giá khác để trả giá. Yêu cầu đổi phiếu chỉ được phép thực hiện khi còn thời gian ghi phiếu trả giá, nếu hết thời gian ghi phiếu trả giá hoặc người tham gia đấu giá đã nộp lại phiếu trả giá thì không được phép đổi phiếu để điều chỉnh lại.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ là: Các phiếu trả giá không đáp ứng yêu cầu của phiếu trả giá hợp lệ.

d. Công bố giá:

Chỉ có phiếu trả giá hợp lệ mới được đấu giá viên công bố giá trả. Người có phiếu trả giá không hợp lệ thì sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá ở các vòng đấu tiếp theo.

Điều 21: Xác định người trúng đấu giá

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.
- Trường hợp tại một vòng đấu giá mà không có người nào trả giá thì vòng đấu giá trước liền kề là vòng đấu giá cuối cùng. Người trả giá cao nhất tại vòng đấu giá trước liền kề là người trúng đấu giá.
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 22: Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả trong trường hợp này bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.
- Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người

trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 23: Truất quyền tham gia đấu giá

a) Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền người tham gia phiên đấu giá trong các trường hợp sau đây:

- Truất quyền tham gia phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024, cụ thể như sau:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

b) Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 24: Hủy kết quả bán đấu giá tài sản

1. Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024;
- Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, đùn đẩy trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

2. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản:

Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định Điều 73 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Điều 25: Xử lý vi phạm

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 26: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình;
- Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình. Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự;
- Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật đấu giá tài sản thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 27: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán tiền mua tài sản

a) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

b) Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải nộp đủ 100% tiền mua tài sản vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình (số tiền còn lại sau khi trừ đi số tiền đặt trước đã nộp vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành).

Nếu quá thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản, khoản tiền của người trúng đấu giá đã nộp sẽ thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

c) Phương thức thanh toán: Ngay khi khách hàng trúng đấu giá, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành sẽ chuyển khoản tiền đặt trước cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình chỉ định (gồm cả số tiền đặt cọc không được trả lại do người đăng ký tham gia đấu giá nhưng bỏ không tham gia đấu giá hoặc người mua đã trúng đấu giá nhưng không mua nữa (nếu có).

Người trúng đấu giá phải thanh toán tiền mua tài sản bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình:

- Chủ tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình;
- Số tài khoản: 1410;
- Mở tại: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình;
- Nội dung: {Họ tên khách hàng} nộp tiền thanh toán tài sản đấu giá:.....

Điều 28: Giao tài sản và giấy tờ pháp lý có liên quan

a) Thời hạn giao tài sản: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đủ 100% số tiền mua tài sản cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình có trách nhiệm bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý bản chính của tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc các bên có thỏa thuận khác.

Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình để bàn giao tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá.

Trường hợp thời hạn bàn giao tài sản kéo dài hơn 30 ngày, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành và người trúng đấu giá biết; đồng thời phải chịu mọi trách nhiệm và chi phí phát sinh do chậm giao tài sản.

b) Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản hoặc là nơi do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình và người trúng đấu giá tự thỏa thuận.

c) Phương thức giao tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình trực tiếp bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản cho người trúng đấu giá. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình thông báo cho Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành biết về thời gian và địa điểm bàn giao tài sản để Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành thông báo cho người mua được tài sản đấu giá đến nhận tài sản.

Việc giao nhận tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình, người trúng đấu giá và kể từ thời

điểm nhận bàn giao người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm đối với tài sản đã nhận bàn giao.

Điều 29: Nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Người trúng đấu giá chịu toàn bộ rủi ro về các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng nêu trên kể từ thời điểm nhận tài sản và hồ sơ tài sản.
- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản đấu giá, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản đấu giá.

Điều 30: Miễn trừ trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
- Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản nêu trên.
- Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, người điều hành cuộc đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ tham gia đấu giá mà Công ty đã cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến cuộc đấu giá không quá 15 phút.

PHẦN 5:

PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều 31: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 75/2023/HDDVDG/BTA.HN ký ngày 13/09/2023 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình và Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.
- Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác liên quan.

Nơi nhận:

- Agribank – CN Mỹ Đình;
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản;
- Niêm yết theo quy định;
- Cổng đấu giá tài sản quốc gia;
- Lưu Cty.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



ĐẠI CHIẾN THẮNG



PHỤ LỤC

(Kèm theo Hợp đồng số 75/2023/HĐDVĐG/BTA.HN ký ngày 13/09/2023 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình và Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành)

STT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy sấy 4 tầng 8 cục công suất 50m ³ /ngày	Cái	01
2	Máy bóc gỗ dài 1,3m	Cái	04
3	Máy bóc gỗ thủy lực	Cái	02
4	Máy bóc gỗ thủy lực	Cái	04
5	Máy bóc gỗ cs 0,18Kw	Cái	02
6	Nồi hơi 4 tấn + hệ thống đường ống	Cái	01
7	Máy mài dao	Cái	01
8	Máy giáp nổi	Cái	01
9	Máy băng chuyền vận chuyển gỗ	Cái	02
10	Xe nâng dầu 2,5 tấn	Cái	01
11	Máy lăn keo 2,7m	Cái	01
12	Máy lăn keo 2,7m	Cái	01
13	Máy ép nguội 500 tấn	Cái	01
14	Máy ép nóng 500 tấn	Cái	01
15	Máy ép nóng 500 tấn	Cái	01
16	Máy trộn keo	Cái	02
17	Bàn nâng hạ tự động	Cái	03
18	Bàn nâng thủy lực	Cái	03
19	Thiết bị nâng hàng tự động	Cái	01
20	Thiết bị nâng hàng tự động	Cái	01
21	Hệ thống tiếp ván cho máy ép	Cái	01
22	Xe nâng tay loại 3 tấn	Cái	02
23	Xe nâng tay loại 4 tấn	Cái	01
24	Xe nâng tay loại 2 tấn	Cái	01
25	Máy nối gỗ RY-300B	Cái	04
26	Máy trà nhám 3 trục	Cái	02
27	Máy cắt cạnh	Cái	01
28	Máy gián mặt 10 khe	Cái	01
29	Máy phủ phim (bộ gia nhiệt)	Cái	01
30	Máy mài cạnh veneer	Cái	02
31	Hệ thống hút bụi (máy chà nhám)	Cái	01
32	Hệ thống hút bụi nhà máy	Cái	01
33	Máy nén khí	Cái	02
34	Máy bào gỗ 2 mặt	Cái	03
35	Máy bào gỗ 2 mặt nhỏ	Cái	01
36	Máy cưa gỗ chạy xăng cầm tay	Cái	02